

1500566-20.2021.8.26.0621
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior
Comarca: Cruzeiro
Foro: Foro de Cruzeiro
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAMON VITOR DE SOUZA
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RAMON VITOR DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cruzeiro
Foro de Cruzeiro
Vara Criminal
Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina
CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP
Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500566-20.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500566-20.2021.8.26.0621
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RAMON VITOR DE SOUZA
Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

RAMON VITOR DE SOUZA, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 8h30, na Rua dos Andradas, nº 221, Vila São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, itens do interior da residência da vítima Simone Costa de Almeida Estevez, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Recebida a denúncia em 18 de junho de 2021 (fls. 115), o réu foi citado (fls. 143) e ofertou resposta escrita à acusação (fls. 177/178).
Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi declarado

revel (gravações vinculadas aos termos de audiência de fls. 238 e 341/342). Por meio de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 341/342). A Defesa pleiteou a desclassificação para o delito de dano. Subsidiariamente, pediu a aplicação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da agravante de calamidade pública, a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente da tentativa na fração máxima, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 341/342).

É o relatório.
D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, o acusado deliberou subtrair o patrimônio alheio e, para tanto, compareceu à residência da vítima.

Ato contínuo, aproveitando-se do fato de o imóvel estar desocupado, o acusado, com uma enxada, danificou um portão, uma porta e uma janela e ingressou no interior do imóvel, iniciando a subtração de bens que guarneciam o local. Contudo, o delito não se consumou, uma vez que policiais militares chegaram ao local e conseguiram deter o acusado em flagrante antes da posse mansa e pacífica da res.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de dano (fls. 120/127), laudo de peças (fls. 128/131) e prova oral colhida. A autoria é certa.

O acusado, em solo policial, confirmou ter adentrado no imóvel, utilizando-se de uma enxada para arrombá-lo, mas assim o fez porque viu sua esposa entrar no local com um policial. Negou ter agido com a intenção de praticar furto (fls. 05).

Em Juízo, tornou-se revel (fls. 341).

O policial militar Faber Alves da Silva relatou que surpreendeu o acusado no interior do imóvel. Aduziu que ele adentrou no local depois de ter arrombado o portão de entrada, uma porta e uma janela, utilizando-se de uma enxada. Disse que a residência construída defronte estava vazia, porém havia outra casa nos fundos, que estava ocupada. Esclareceu que o acusado disse que entrou no local porque a esposa ali estaria com um amante. Disse que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de furto (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 238).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Josué Eloi Moreira (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 238).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos e destoa do conjunto probatório.

Os agentes policiais não se deslocaram ao local pelo acaso, mas sim movidos por prévia informação sobre o crime em andamento, tendo os agentes esclarecido a forma como se deu a abordagem, ressaltando, inclusive, a conduta do réu no ato da fiscalização, a forma e o instrumento utilizado por ele para adentrar no imóvel, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia. Importante consignar que os policiais, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

As narrativas estão lastreadas na apreensão da enxada, instrumento utilizado pelo réu para romper os obstáculos, e na prisão em flagrante.

Por outro lado, o acusado não comprovou o álibi sustentado, qual seja, de que entrou no imóvel procurando pela esposa, tampouco apresentou motivo plausível para ter arrombado portas e janelas.

Consigna-se que a qualificadora do § 4º, inciso I, do art. 155, do Código Penal resultou bem delineada nos autos, na medida em que o furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo, plenamente confirmado pela prova oral e perícia técnica (fls. 120/127 e 128/131).

O modo como decorreu a infração e os pontos onde ele praticou o arrombamento não

deixam dúvidas de que sua intenção era praticar furto e não somente danificar o imóvel, razão pela qual não convence a tese defensiva articulada nos memoriais. Por fim, o caso é mesmo de tentativa de furto, graças a rápida e bem sucedida intervenção da guarnição policial, que conseguiu surpreender o acusado em plena prática delitativa, ainda no interior do imóvel.

Procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria penal, a extensa folha de antecedentes (fls. 148/175) revela que o acusado, desde que completou a maioridade, não mais parou de se envolver em crimes patrimoniais, insistindo em viver à margem da lei e dedicando a vida a prática de delitos, fatos que bem demonstram seu péssimo comportamento social e aversão ao cumprimento de normas.

Além disso, ostenta cinco condenações caracterizadoras de maus antecedentes (proc.0006000-87.2010.8.26.0156, 0005731-82.2009.8.26.0156-Exec.01, 0011198-42.2009.8.26.0156-Exec.02, 0006507-14.2011.8.26.0156-Exec.03 e 0005971-66.2012.8.26.0156-Exec.04, fls. 68 e 172/174)

Por todas essas razões, justifica-se a fixação das penas básicas em 2/3 (dois terços) acima dos mínimos legais, perfazendo 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, há registro de duas condenações ensejadoras de reincidência (proc. 0000203-49.2017.8.26.0621 e 0008443-74.2011.8.26.0156-Exec.05, fls. 62 e 174), motivo pelo qual as penas sofrem novo acréscimo de 1/5 (um quinto), alcançando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não se aplica a agravante atinente ao estado de calamidade pública, visto que não ficou demonstrado que se tratou de fator determinante à prática do crime.

Na terceira fase, as penas são reduzidas em 1/2 (metade), por conta do reconhecimento da tentativa, totalizando 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Justifica-se a adoção da fração intermediária em razão do "iter" percorrido, eis que o acusado foi surpreendido já no interior do imóvel, depois de ter arrombado e danificado o portão, a porta e a janela da residência.

Com efeito, se é que não atingiu as raias da consumação, também não se pode dizer que a ação delituosa tenha sido obstada logo no princípio.

Reincidente, portador de maus antecedentes e sujeito de péssimo comportamento social, o réu não faz jus à concessão de benefícios, tampouco a substituição por penas alternativas e, também por isso, iniciará o desconto da sanção corporal no regime prisional fechado.

O fato de o réu ter acompanhado o processo solto e não ter sido decretada a segregação cautelar recomendam que ele seja autorizado a recorrer desta sentença em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR RAMON VITOR DE SOUZA, portador da cédula de identidade R.G. nº 46.381.421, filho de Márcio Angelo de Souza e Mariangela dos Santos, como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 23 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA